

REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA
VS
SALVADOR COLIN COLIN
JUICIO SUMARIO DE USUCAPION
EXPEDIENTE 494/2025

JUZGADO PRIMERO CIVIL Y DE EXTINCIÓN
DE DOMINIO DEL DISTRITO JUDICIAL DE
ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO

REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA, promoviendo por mi propio derecho, con la personalidad que tengo reconocida en los autos al rubro citados, comparezco respetuosamente ante Usted a efecto de exponer lo siguiente:

Con fundamento en los **artículos 1.151 y 1.152 del Código de Procedimientos Civiles** solicito se señale de nueva cuenta fecha y hora para llevar a cabo el desahogo de la prueba testimonial en el presente asunto, en atención a que resultó imposible para la suscrita y uno de mis testigos poder llegar a la audiencia en comento. En atención a que no puede tener lugar una actuación sobre testigos que no pudieron llegar por causas no imputables a ellos ni a la suscrita y menos la suscrita.

Pido también lo anterior por economía procesal y por el hecho de que en este juicio no existe controversia alguna pues los demandados consintieron tácitamente lo referido por la suscrita. Lo anterior también de conformidad con el principio de dirección del proceso que tiene su fundamento en el artículo 1.138 del Código Procesal Civil.

El día DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2025 a las NUEVE HORAS a efecto de llevar a cabo el desahogo del mismo y uno de mis dos testigos no pudo llegar por encontrarse atrapada en una inundación que un día anterior ocurrió una tormenta atípica en la ciudad y de que ella venia proveniente de Querétaro, lo mismo ocurrió con la suscrita en atención a que se me hizo imposible llegar por encontrarme en casa de mis padres que se encuentran en Jardines de Morelos, Sección Islas, una zona cercana y que resultó afectada por una inundación en la Colonia Jardines de Morelos, Ecatepec Estado de México sección Bosques y que es consultable en el atlas de inundaciones que el gobierno estatal ha publicado con el Código ECA-21.

Los hechos antes descritos son consultables en los siguientes links:

[TORMENTA NEGRA llega 14 ESTADOS de México hoy, jueves 18 de septiembre 2025: en qué entidades habrá lluvias muy fuertes con granizo](#)

[VersionEjecutivaAtlasXXX2024.pdf](#)

Adjunto imágenes al respecto:



Selecciona detalles complejos

Probar ya

Adobe Photoshop

Ámbito México • Información General

18 de septiembre 2025 - 09:10

Tormenta Negra llega 14 estados de México hoy, jueves 18 de septiembre 2025: en qué entidades habrá lluvias muy fuertes con granizo

📍 🌐 📧 📞

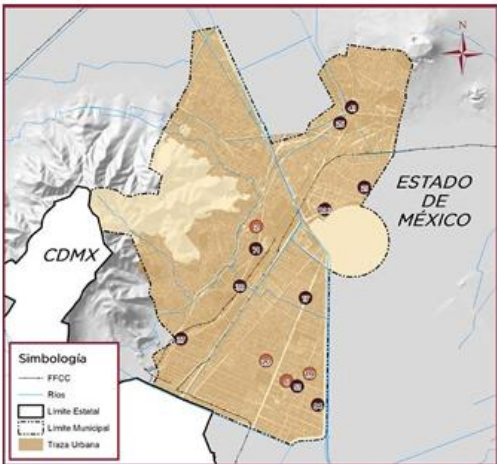


SMN emitió una alerta por lluvias acumuladas de hasta 150 mm

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que **este jueves 18 de septiembre de 2025 serán 14 los estados donde lloverá al menos 75 mm.**, mientras que en dos se esperan hasta 150 mm.. Estos niveles de precipitación se asemejan a los registrados en Hong Kong y China hace más mes, donde **se catalogó como “Tormenta Negra”**.

El término, originario de Asia, hace referencia a precipitaciones intensas por varios días, las que provocan inundaciones y otras afecciones. Este jueves, en al menos 14 entidades se esperan lluvias muy fuertes que podrían traer complicaciones a los ciudadanos. **Todas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.**

Ecatepec de Morelos



Afectación

- 14 sitios
- 14 colonias
- 9 inmuebles
- 90 habitantes

Tipo de afectación

- 10 encharcamientos
- 4 inundaciones urbanas

Sitios	Colonias
2	Nuevo Laredo
6	Alborada de Aragón
17	Josefa Ortiz de Domínguez
20	Emiliano Zapata primera sección
21	Jardines de Morelos (bosques)
25	Santa Cruz Venta de Carpio
37	Cuauhtémoc Xalostoc
38	Industrial Cerro Gordo
41	Santa María Chiconautla
51	Ciudad Oriente
71	Santa María Tulpetlac

2.- Solicito lo anterior también en suplencia de la deficiencia de la queja, pues se me estaría impidiendo de probar los hechos de la demanda aun y cuando no existe controversia al respecto, por lo que solicito se le de vista a los demandados con dicha petición y luego que esta sea desahogada se ordene lo conducente de conformidad con la siguiente tesis jurisprudencial.

“Registro digital: 2022234, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materias(s): Común, Civil, Tesis: II.4o.C.36 C (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo III, página 1941, Tipo: Aislada. USUCAPIÓN. PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE AMPARO EN FAVOR DEL ACTOR QUEJOSO, CUANDO EL JUEZ CIVIL DEL ORDEN COMÚN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2.142 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MÉXICO, DECIDE NO ABRIR EL JUICIO A PRUEBA, ANTE EL ALLANAMIENTO DE LOS ENJUICIADOS Y SU CONFORMIDAD, PERO EN SENTENCIA ABSUELVE AL CONSIDERAR QUE EL ACTOR NO OFRECIÓ PRUEBAS SUFICIENTES PARA ACREDITAR SU ACCIÓN. En el ejercicio de la acción de usucapión, la parte demandada, al producir su contestación, puede allanarse a las prestaciones reclamadas y confesar los hechos ahí expuestos. Ahora, el artículo 2.142 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, faculta al juzgador a que cuando la demanda sea confesada expresamente en todas sus partes, y el actor manifieste su conformidad con la contestación, podrá dictar sentencia, excepto si considera necesario abrir el juicio a prueba. Bajo esta premisa legal, si el juzgador en uso de dicha facultad exclusiva, decide no abrir el juicio a prueba, pero en sentencia determina que el actor no probó los elementos de la acción, al considerar que el allanamiento de los enjuiciados resulta insuficiente, pues debió administrarse con diversos medios probatorios; ello se traduce en una violación evidente de la ley que deja sin defensa al accionante quejoso, lo que obliga a la autoridad que conozca del juicio de amparo, a suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en virtud de que la forma en la que el Juez civil del orden común, en el curso del procedimiento, hizo uso de su potestad exclusiva, al optar por no abrir el juicio a prueba, dictando en consecuencia la sentencia respectiva, en la cual declaró la improcedencia de la acción por falta de medios convictivos del demandante, le provocó total indefensión a éste, debido a que el actor, por la decisión del Juez de no abrir el juicio a prueba, estuvo imposibilitado para ofrecer y desahogar diverso material probatorio; sin que resulte determinante para hacer uso de dicha facultad, el que el juzgador parta de la base de que las partes estén conformes expresamente con el allanamiento respectivo para proceder a dictar el fallo correspondiente ya que, a pesar de tal conformidad, debe ponderar si en cada caso concreto, atendiendo a las pretensiones y/o acción intentada, resulta necesario o no aperturar el juicio a prueba. De ahí que el juzgador, al no permitirle al actor agraviado, la apertura de un periodo probatorio y posteriormente exigirle en sentencia diversos medios de convicción para demostrar la

acción, vulnera su derecho constitucional de audiencia, en la vertiente al derecho de aportar pruebas ante un tribunal previamente establecido en el que se le administre justicia de forma pronta, completa e imparcial, tal como lo reconoce el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 750/2019. Janet Espinoza Almazán. 24 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Sánchez Calderón. Secretario: Luis Arturo Contreras Benítez.

Amparo directo 952/2019. Joaquín Zarco Flores. 24 de junio de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Sánchez Calderón. Secretaria: Angélica Herrera Islas.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación.”

Por lo expuesto,

A USTED C. JUEZ, pido que sirva:

ÚNICO.- Acordar de conformidad lo solicitado.

REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA

EDUARDO ARNULFO HERNÁNDEZ VARELA
CED. PROF. 8082922

HOJA DE FIRMANTES

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - Transacción

Archivo Firmado: 75251740_prueba.pdf.p7m

Autoridad Certificadora: Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México

Firmante(s): 1

Firmante	Nombre	REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA	Validez	BIEN	Vigente
Firma	#Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.38.37.31.33.36	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha (UTC/Estado de México)	17/11/25 18:04:13 - 17/11/25 12:04:13	Status	Ok	Válida
	Algoritmo	RSA - SHA256			
	Cadena de Firma	9a 22 5a d6 f2 21 4a 4b f7 08 7b 44 0d ee 6e 63 36 ad c3 d4 d7 82 51 d6 ba 5a 78 8c 1a 9f d3 ee 99 99 1b e8 de 32 2a 1f b1 d4 83 68 29 d3 62 e2 e2 a6 f6 9e 4d 69 23 ee a9 ef 94 b2 ab 87 10 4a 9d 22 a2 2b 6c f3 21 25 85 e6 40 84 0c 36 5d ef 67 1e 28 4a 1e cc a2 90 85 d2 96 55 15 ed 8d 58 7a 72 5c 53 80 e7 57 0d f8 c1 86 25 07 b6 a0 dd ea 53 c4 3a 87 f1 c0 f8 0e b9 70 86 84 71 49 da bb a6 ba 2a 8d e7 31 4a 0b fa 68 34 40 56 fa fd 8b e2 61 81 09 aa 15 72 87 45 bd 53 9f 0b 7f e5 42 25 bf 8a 52 bd a0 8e ba 49 c7 33 96 2b 9a 66 5d a5 e4 24 22 b3 bb 81 77 f4 6b 50 b5 28 26 7e fe dc b0 9a 7a ad 19 b7 2d 73 9a ea e8 8a ab a0 b4 a4 03 d9 87 da 6f de 37 0f 1e 79 15 22 dd ee ef b8 c3 3f c9 6f 86 09 34 db 40 d7 c4 51 25 b8 b5 72 d5 f8 c8 67 ea fd 99 41 de f1 cb 5a 47 bb			
OCSP	Fecha (UTC/Estado de México)	17/11/25 18:04:08 - 17/11/25 12:04:08			
	Nombre del Respondedor	OCSP FEJEM PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO			
	Emisor del Respondedor	Autoridad Certificadora del Poder Judicial del Estado de México			
	Número de Serie	50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.35			

Archivo firmado por: REYNA SILVIANA RODRIGUEZ CABRERA
Serie: 50.4a.45.44.4f.4d.45.58.32.30.30.30.31.38.37.31.33.36
Fecha de firma: 17/11/25 18:04:13 - 17/11/25 12:04:13
Certificado vigente: 05/06/29 04:50:59 - 04/06/29 22:50:59

